



Bolivia

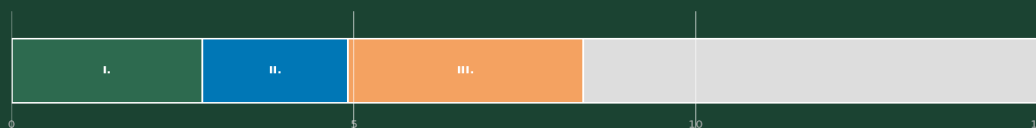
Resultados detallados de la evaluación

I. Marcos legales 2.78 / 5

II. Políticas mineras 2.13 / 5

III. Investigación y cumplimiento 3.44 / 5

Puntuación total 8.35 / 15.00



Cada segmento de color representa una dimensión. El gris muestra el margen restante hasta 15.

Acerca de este marcador

El **Marcador de Políticas Mineras Amazónicas**, liderado por Amazon Conservation Association, evalúa los marcos nacionales de gobernanza de la minería de oro en los países amazónicos. Cada país es evaluado en tres dimensiones — **Marcos Legales**, **Políticas Mineras** e **Investigación y Cumplimiento** — cada una con un valor máximo de 5 puntos, para un total máximo de **15 puntos**. Dentro de cada dimensión, cinco categorías (normalizadas de 0 a 1) se evalúan a través de múltiples criterios.

Bolivia obtuvo una puntuación total de **8.35 sobre 15.00**, ocupando el **6.º lugar entre 8 países amazónicos** evaluados. Las páginas siguientes presentan el conjunto completo de criterios, justificaciones y fuentes, organizados por dimensión y categoría.

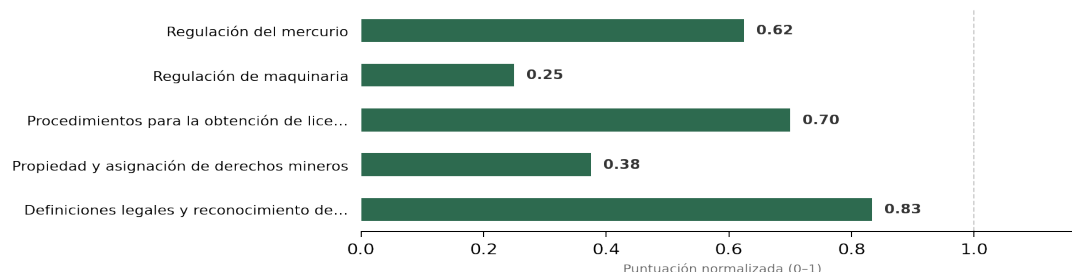
■ Marcos legales

■ Políticas mineras

■ Investigación y cumplimiento

Esta evaluación fue producida por Amazon Conservation como parte del [Marcador de Políticas Mineras Amazónicas](#), un componente de [Amazon Mining Watch](#). La evaluación de cada país fue realizada con el apoyo de, respectivamente: Conservación Amazonica – ACEAA (Bolivia), Instituto Centro de Vida (Brasil), Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (Colombia), Fundación Ecociencia (Ecuador), Amazon Conservation Team (Guyana y Surinam), Conservación Amazonica – ACCA (Perú) y SOS Orinoco (Venezuela).

Puntuaciones por categoría



A. Definiciones legales y reconocimiento de derechos

Puntuación: 0.83 / 1.00

¿Define claramente la legislación nacional las condiciones legales bajo las cuales se permite la extracción de oro y las distingue de las actividades consideradas ilegales?

1.0

Criterio 1

Justificación

Bolivia cuenta con la Ley N° 535, promulgado en el mes de mayo de 2014, dicha normativa tiene el objeto de regular a todas las actividades minero metalúrgicas, estableciendo principios, lineamientos y procedimientos para la otorgación, conservación y extinción de derechos mineros (Art. 1), no existiendo en el marco regulatorio minero condiciones específicas para la minería de oro. Además, en su Art. 104, establece cuando es considerada una explotación ilegal, definiéndose como aquella actividad de explotación de recursos naturales que se realiza sin contar con la autorización o derecho otorgado de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 535. Si bien la normativa no establece el tipo de minería y minerales a ser aprovechados, la ley da los criterios generales bajo los cuales se rige la minería en territorio nacional. La misma Ley N° 535, da la atribución a la AJAM de ser la instancia en representación del Estado Boliviano de otorgar los derechos mineros (Art. 40), en ese marco la precitada instancia promulgó el Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros aprobado mediante Resolución Ministerial N° 023/2015 de fecha 30 de enero de 2015, posteriormente modificado con Resolución Ministerial N° 096/2020 de fecha 14 de abril de 2020.

La Ley N° 535 establece los alcances del derecho minero, señalando en su Art. 93 párrafo II que los no se podrán realizar actividades mineras en:

a) Dentro de ciudades, poblaciones, cementerios y construcciones públicas o privadas. b) En la proximidad de carreteras, canales, ductos, vías férreas, líneas de transmisión de energía y comunicaciones, hasta los cien (100) metros. c) En proximidades de cabeceras de cuenca, lagos, ríos, vertientes y embalses, las restricciones se sujetarán de acuerdo a Estudios Ambientales con enfoque multisectorial. d) En la proximidad de aeropuertos, hasta mil (1000) metros. e) En la proximidad de cuarteles e instalaciones militares, hasta los trescientos (300) metros. f) En zonas de monumentos históricos y arqueológicos declarados por Ley, hasta los mil (1000) metros.

Con relación al inciso c), se advierte que Bolivia aún no cuenta con una normativa que establezca el procedimiento para la elaboración y tramitación de los Estudios Ambientales con enfoque multisectorial, lo cual genera un vacío legal.

Se debe considerar que las exclusiones mencionadas no se aplican a las ATEs que se otorgaron antes de la

promulgación de la Ley N° 535.

Fuentes

- Ley N° 535 de Minería y Metalurgia. Disponible en: https://www.comibol.gob.bo/images/noticias/Ley_535.pdf
- Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros. Disponible en: <https://www.autoridadminera.gob.bo/index.php/reglamentos-2/>
- Resolución Ministerial N° 023/2015 de fecha 30 de enero de 2015. Disponible en: <https://www.autoridadminera.gob.bo/index.php/resoluciones-ministeriales-y-bi-ministerial/>

¿La legislación nacional ofrece una definición jurídica clara de la minería artesanal y a pequeña escala (MAPE), distinta de la minería a gran escala o industrial?

1.0

Criterio 2

Justificación

Efectivamente la Ley N° 535 no define a la MAPE, no hay ninguna normativa boliviana que defina y/o caracteriza a la MAPE, sin embargo, y como se menciona en la justificación del Criterio 2, el Art. 33 párrafo II de la Ley N° 535 introduce el concepto de la minería chica, indicando que son los que trabajan a pequeña escala, bajo métodos manuales, semi mecanizados o mecanizados, indicando además que su forma de trabajo puede ser individual, familiar, en condominio o societaria. Por otra parte, el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras (RAAM), en su Art. 93 define a las actividades mineras menores con impactos ambientales conocidos no significativos (AMIAC), como las “actividades de minería subterránea, ubicadas en áreas no protegidas de la cordillera occidental, altiplano y cordillera oriental en ambos flancos que comprendan: 1) labores de reconocimiento, desarrollo, preparación y explotación mediante galerías (recortes y corridas), cuadros, rampas, piques, chimeneas y rojos con capacidad de extracción igual o menor a trescientas (300) toneladas/mes; y/o 2) concentración de minerales en una escala igual o menor a 300 toneladas/mes con uno o varios de los siguientes procesos: trituración, y molienda (manual y mecánica), clasificación y concentración gravimétrica y magnética, separación de sulfuros por flotación superficial, amalgamación, y, operaciones de secado, almacenamiento y transporte de los concentrados resultantes.” De acuerdo a lo mencionado, las AMIAC también podrían considerarse como actividades a pequeña escala. Sin embargo, es necesario contar con una caracterización y definición de actividades mineras que pueden ser clasificadas como MAPE, a fin de que existan políticas claras y regulaciones específicas para la MAPE.

Fuentes

- Ley N° 535 de Minería y Metalurgia. Disponible en: https://www.comibol.gob.bo/images/noticias/Ley_535.pdf
- Reglamento Ambiental para Actividades Mineras. Disponible en: https://sea.gob.bo/digesto/CompendioII/N/149_DS_24782.pdf

¿El marco jurídico establece condiciones o restricciones específicas para las actividades mineras en territorios indígenas, áreas protegidas, zonas de exclusión minera y tierras comunitarias, incluidas disposiciones relacionadas con el consentimiento, la consulta previa bien informada o la tenencia de la tierra?

0.5

Criterio 3

Justificación

La CPE en lo que concierne a áreas protegidas, solo las reconoce como un bien común, las cuales forman parte del patrimonio natural y cultural, las cuales cumplen funciones ambientales, sociales, culturales y económicas (Art. 385 párrafo I). La Ley N° 1333 señala que estas están declaradas bajo protección del Estado (Art. 60), siendo patrimonio del Estado y de interés público y social (Art. 61). Sin embargo, ambas normativas no establecen ninguna restricción en relación a las actividades mineras. El Art. 220 de la Ley N° 535 señala en su párrafo I que se pueden realizar actividades mineras dentro de áreas protegidas y reservas forestales, siempre y cuando no afecten los objetivos de protección del área. En el mismo artículo, el párrafo II reconoce implícitamente a las actividades mineras que se hubiesen otorgado antes de la creación de las áreas protegidas, ya que instruye que estas deben

adecuarse a la normativa ambiental. El Reglamento General de Áreas Protegidas (RGAP), en su Art. 33 contempla que en casos excepcionales y cuando se declare de interés nacional mediante Decreto Supremo (D.S.) se permitirá el aprovechamiento de recursos no renovables, y en caso de que exista riesgo de cambiar los objetivos de creación del área, se necesitará una Ley. Siguiendo este lineamiento, de las 24 áreas protegidas de carácter nacional, solo en 15 áreas protegidas (PN Noel Kempff Mercado, RB Estación Biológica del Beni, ANMI El Palmar, PN-ANMI Serranía del Iñao, RNVs Amazónica Manuripi, RBTCO Pilón Lajas, ANMI San Matías, PN-ANMI Amboro, RBC de Sama, PN-ANMI Kaa Iya del Gran Chaco, PN-ANMI Serranía del Aguarague, PN-ANMI Madidi, PN-ANMI Cotapata, PN Toro Toro, ANMIN Apolobamba y PN-ANMI El Chore) sus normas de creación establecen la prohibición de otorgar nuevas concesiones, si embargo, no se indica explícitamente "concesiones mineras", solo en 8 de ellas sus normas de creación abren la posibilidad de realizar el aprovechamiento de recursos mineros entre otros, siempre y cuando se cuente con la declaración de interés nacional mediante norma expresa. Con relación a los pueblos indígenas, la CPE reconoce las autonomías indígenas, el Art. 30 inciso 15) estableciendo que, en caso de explotación de recursos naturales no renovables en territorio de los pueblos indígenas, se debe garantizar la consulta previa obligatoria, siendo una competencia exclusiva de las autonomías indígena originario campesino el participar en dicha consulta (Art. 304, inciso 21)). La Ley N° 535, en el Art. 207 párrafo I garantiza el derecho a la consulta previa, libre e informada, el párrafo II excluye de la consulta previa a las actividades de prospección y exploración minera, y el párrafo III señala que la consulta previa solo se realizará a solicitudes nuevas de contratos administrativos mineros, es decir aquellos derechos mineros que se encuentren en proceso de adecuación de derechos mineros (denominados ATEs), no les corresponde realizar la consulta previa, por tratarse de derechos pre constituidos.

El Art. 208 de la misma normativa, como se indica en la justificación del Criterio 3, la consulta previa no implica un derecho a veto por parte de las comunidades indígenas, siendo que en el mismo artículo párrafo III, el cual se respalda con el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, no otorgan a los sujetos de la consulta previa el derecho a veto a la ejecución de las actividades de la explotación minera. Siendo que el Art. 15 del Convenio 169 de la OIT señala que cuando sea posible, los pueblos indígenas deben participar en los beneficios y percibir una indemnización; y el Art. 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, señala que se debe asegurar el celebrar consultas a fin de obtener el consentimiento de los pueblos indígenas. Sin embargo, ninguna de las últimas normativas mencionadas, establece que los pueblos indígenas podrán vetar la realización de la actividad minera, lo cual pone en indefensión a los pueblos indígenas al no ser vinculante la consulta previa.

Fuentes

- Constitución Política del Estado. Disponible en: <https://diputados.gob.bo/wp-content/uploads/2022/02/cpe.pdf>
- Ley N° 535 de Minería y Metalurgia. Disponible en: https://www.comibol.gob.bo/images/noticias/Ley_535.pdf
- Convenio 169 de la OIT. Disponible en: https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169
- Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Disponible en: https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
- Reglamento General de Areas Protegidas. Disponible en: <https://www.sernap.gob.bo/wp-content/uploads/2025/08/DS-24781-REGLAMENTO-GRAL-AREAS-PROTEGIDAS.pdf>
- Normativas de creación de áreas protegidas de carácter nacional. Disponible en: <https://www.sernap.gob.bo/wp-content/uploads/2025/09/Normas-SERNAP-SEP-2025.pdf>
- Decreto Supremo N° 52025. Disponible en: <https://www.lexivox.org/norms/BO-DS-N5202.xhtml>

B. Propiedad y asignación de derechos mineros

Puntuación: 0.38 / 1.00

¿La ley asigna derechos de propiedad sobre los minerales, incluido el oro?

1.0

Criterio 4

Justificación

Se debe aclarar que el Art. 5 de la Ley N° 535, mencionada en la justificación del Criterio 4, corresponde a los principios establecidos en la ley, en dicho artículo no se establece que los recursos mineralógicos son administrados por el Estado. Es en el Art. 2 párrafo I donde se establece que los recursos mineralógicos que existieran en suelo o subsuelo son de propiedad y dominio directo del pueblo boliviano, y administrados por el Estado. En el Art. 369 párrafo I de la CPE indica textualmente “El Estado será responsable de las riquezas mineralógicas que se encuentren en el suelo y subsuelo cualquiera sea su origen y su aplicación será regulada por la ley.” Por lo que, la ley si asigna derechos de propiedad sobre los minerales incluido el oro.

Fuentes

- Constitución Política del Estado. Disponible en: <https://diputados.gob.bo/wp-content/uploads/2022/02/cpe.pdf>
- Ley N° 535 de Minería y Metalurgia. Disponible en: https://www.comibol.gob.bo/images/noticias/Ley_535.pdf

¿Existen registros transparentes y de acceso público de títulos, licencias o concesiones mineras para la minería artesanal y a pequeña escala (catastros mineros)?

0.0

Criterio 5

Justificación

El Art. 40, párrafo I, punto a. de la Ley N° 535 otorga a la AJAM la atribución de administrar el Registro Minero, así como el Catastro y Cuadrículado Minero. Efectivamente la AJAM cuenta con un sistema computarizado de Catastro y Cuadrículado Minero, de todas las áreas mineras, ATEs, áreas inmovilizadas, reservadas, así como las que están en trámite, sin embargo, este sistema no es de acceso al público, manejándose la información de manera muy reservada por parte de la AJAM. El que no se pueda acceder a la información contraviene la CPE, siendo que su Art. 21 punto 6. señala que entre uno de los derechos que tienen los bolivianos es el “a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva”. Así como el D.S. N° 28168 que garantiza el acceso a la información como un derecho fundamental (Art. 1). Vulnerando además los derechos de acceso a la información reconocidos por el Acuerdo de Escazú del que Bolivia es parte.

Fuentes

- Constitución Política del Estado. Disponible en: <https://diputados.gob.bo/wp-content/uploads/2022/02/cpe.pdf>
- Decreto Supremo N° 28168. Disponible en: https://www.planificacion.gob.bo/uploads/normativa/decreto_supremo_28168.pdf
- Ley N° 535 de Minería y Metalurgia. Disponible en: https://www.comibol.gob.bo/images/noticias/Ley_535.pdf
- Autoridad Jurisdiccional Administrativa Mineras (AJAM). Disponible en: <https://www.autoridadminera.gob.bo>
- Acuerdo de Escazú. Disponible en: <https://acuerdodeescazu.org/derechos/> y <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/a6049491-a9ee-4c53-ae7c-a8a17ca9504e/content>

¿Existe un registro minero oficial y actualizado que incluya información que permita a las autoridades evitar la superposición de concesiones con derechos ya existentes, como otros títulos, áreas protegidas o tierras indígenas?

0.5

Criterio 6

Justificación

La AJAM cuenta con un sistema de Registro Minero, así como de Catastro y Cuadrículado Minero, el cual se actualiza de manera constante; lo que no existe es un sistema interconectado entre la AJAM y SERNAP por ejemplo, para evitar o considerar la superposición con áreas protegidas, sin embargo, desde el año 2010 aproximadamente, cuando SERGEOMIN era el encargado de administrar el Registro Minero así como el Catastro y Cuadrículado Minero, se intercambiaba la información entre ambas instituciones, bajo esta misma línea, el año 2015 se firmó convenio interinstitucional entre SERNAP y la AJAM, en el cual se estableció el intercambio de información, es así que al solicitar el certificado de área minera libre, la AJAM puede evidenciar inmediatamente si existe la superposición con áreas protegidas, aspecto que es reportado en el precitado certificado. Asimismo, se realiza la superposición con otros derechos mineros (contratos, ATEs) o reservas, en caso de existir dicha superposición con otro derecho

mineros o solicitud, el certificado de área minera indicará que la misma no esta libre, y por lo tanto no podrá solicitar contrato administrativo minero. Es probable que durante la identificación de actores para la consulta previa, la unidad correspondiente de la AJAM realice la sobreposición con tierras indígenas, sin embargo, al no ser esta información de acceso al público, no se tiene la certeza.

Fuentes

- Conocimiento propio sobre el procedimiento para la obtención de certificados de área minera libre, y actividades de trabajo realizadas en SERNAP.
- Reglamento de Registro Minero. Disponible en: <https://www.autoridadminera.gob.bo/index.php/reglamentos-2/>

¿Existe algún proceso de formalización para los trabajadores de la minería artesanal y a pequeña escala que operan sin permiso, licencia o concesión formal?

0.0

Criterio 7

Justificación

Bolivia no cuenta con normativa que establezcan procedimientos de formalización para actividades mineras y menos para la MAPE, que se encuentren operando sin permisos, licencias y/o concesión formal, siendo que las actividades que se encuentran operando sin licencias, autorizaciones y/o concesiones, de acuerdo a la Ley N° 535 Art.104 son consideradas minería ilegal, siendo que el Código Penal en su Art. 232 ter. señala que la sanción por explotación de minerales sin autorización o derecho otorgado, tiene como sanción la privación de libertad es de 4 a 8 años. Por lo tanto, tampoco existen procedimientos para la formalización de trabajadores de la MAPE.

Fuentes

- Ley N° 535 de Minería y Metalurgia. Disponible en: https://www.comibol.gob.bo/images/noticias/Ley_535.pdf
- Reglamento Interno de Minería Ilegal – AJAM. Disponible en: https://www.autoridadminera.gob.bo/wp-content/uploads/2023/03/Reglamento_Interno_Mineria_Ilegal
- Ley N° 367, que modifica el Código Penal. Disponible en: <https://diputados.gob.bo/leyes/ley-no-367/>

C. Procedimientos para la obtención de licencias mineras

Puntuación: 0.70 / 1.00

¿Existen procedimientos claros para adquirir derechos sobre la minería artesanal y a pequeña escala (MAPE) para la extracción de oro?

0.0

Criterio 8

Justificación

Se debe aclarar que la normativa minera no discrimina por tipo de actividad o mineral a ser explotado, siendo que además no esta definida en la normativa la MAPE. El tipo de procedimientos para la adquisición de derechos mineros es el mismo para todos los APM del sector minero. El procedimiento de adquisición de derechos mineros se encuentra establecido en el Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros (aprobado con RM N° 023/2015), el cual establece el procedimiento para la obtención de derechos mineros a través de contratos administrativos mineros (CAM) en caso de actividades de explotación, y licencias en caso de prospección, exploración, operación y/o comercialización de minerales. Por otra parte, en el precitado reglamento se diferencian los tipos de requisitos según el actor productivo minero (APM), identificándose tres tipos de APM, las cooperativas, los privados y la minería estatal.

Fuentes

- Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros. Disponible en: <https://www.autoridadminera.gob.bo/index.php/reglamentos-2/>
- Resolución Ministerial N° 023/2015 de fecha 30 de enero de 2015. Disponible en:

¿Existe algún marco legal que obligue al comprador de oro a verificar su origen legal?

1.0

Criterio 9

Justificación

La norma exige que toda compra/venta de oro sea declarada y registrada en un sistema oficial. En particular, el Artículo 87, numeral 12 de la Ley 535 establece como atribución de SENARECOM “verificar el origen de los minerales y metales comercializados en el mercado interno”. Adicionalmente, la ley estipula que para dedicarse a la comercialización de minerales se requiere una Licencia de Comercialización otorgada por la autoridad minera, y que los comercializadores deben inscribirse en SENARECOM para efectos de control. Por tanto, los únicos compradores legales de oro son aquellos inscritos en SENARECOM (sean empresas comercializadoras, joyerías industriales que compran materia prima, entidades financieras autorizadas, etc.). Los compradores informales o eventuales que no tengan licencia en la práctica no pueden operar legalmente; si lo hicieran, estarían incurriendo en comercio ilegal.

Fuentes

Ley N° 535 de Minería y Metalurgia

¿Existen procedimientos específicos de concesión de licencias medioambientales para la minería artesanal y a pequeña escala, incluidos requisitos simplificados o adaptados a las necesidades específicas?

1.0

Criterio 10

Justificación

Revisión y/o validación: La normativa ambiental vigente no establece procedimientos diferenciados para la MAPE, sin embargo, el RAAM en su Art. 93 define a las actividades mineras menores con impactos ambientales conocidos no significativos (AMIAC), como las “actividades de minería subterránea, ubicadas en áreas no protegidas de la cordillera occidental, altiplano y cordillera oriental en ambos flancos que comprendan: 1) labores de reconocimiento, desarrollo, preparación y explotación mediante galerías (recortes y corridas), cuadros, rampas, piques, chimeneas y rajos con capacidad de extracción igual o menor a trescientas (300) toneladas/mes; y/o 2) concentración de minerales en una escala igual o menor a 300 toneladas/mes con uno o varios de los siguientes procesos: trituración, y molienda (manual y mecánica), clasificación y concentración gravimétrica y magnética, separación de sulfuros por flotación superficial, amalgamación, y, operaciones de secado, almacenamiento y transporte de los concentrados resultantes.” El procedimiento a través de un AMIAC-EMAP es relativamente más sencillo, ya que obedece al llenado de un formulario establecido en el mismo RAAM (Anexo II del RAAM), sin embargo, cada Gobierno Autónomo Departamental ha añadido requisitos y documentos ambientales adicionales, los cuales cabe mencionar no se encuentran respaldados en la normativa ambiental, sin embargo, dichas instancias se amparan en la Ley N° 031 de Autonomías. Asimismo, el D.S. N° 3856 de fecha 03 de abril de 2019, mediante el cual se modifica el D.S. N° 3549, incluye el listado de categorización, en el cual se establece la categoría ambiental (1, 2, 3 o 4) que la actividad, obra o proyecto (AOP) amerita, de acuerdo a ciertos aspectos técnicos a ser considerados, con la finalidad de establecer el tipo de instrumento de regulación de alcance particular (según la categoría ambiental) debe realizarse, debiéndose aclarar que esta pre categorización no obedece a que la AOP sea o no una MAPE.

Fuentes

- Reglamento Ambiental para Actividades Mineras. Disponible en:

https://sea.gob.bo/digesto/CompendioII/N/149_DS_24782.pdf

- Decreto Supremo N° 3549. Disponible en: http://snia.mmaya.gob.bo/web/modulos/Biblioteca/items/03092021-010949-532781_209/03092021-010949-532781_209.pdf

- Decreto Supremo N° 3856. Disponible en: http://snia.mmaya.gob.bo/web/modulos/Biblioteca/items/03092021-010949-532781_209/03092021-010949-532781_209.pdf

- Ley N° 031 Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Disponible en:

¿Existe alguna entidad gubernamental nacional, regional o estatal que supervise el cumplimiento de los compromisos de las operaciones mineras artesanales y de pequeña escala (MAPE) en virtud de las licencias ambientales mineras?

1.0

Criterio 11

Justificación

Sí. En Bolivia, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) comparten las responsabilidades de supervisión. La AJAM se encarga de fiscalizar la legalidad de las actividades mineras, incluidas las de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), asegurando que las operaciones cumplan con la Ley de Minería y Metalurgia (Ley N° 535 de 2014) y con las licencias otorgadas.

Por su parte, el MMAyA, a través del Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, y de las Autoridades Ambientales Competentes (AAC) en los niveles departamental y municipal, es responsable de verificar el cumplimiento de las licencias ambientales y de los compromisos asumidos bajo la Ley del Medio Ambiente (Ley N° 1333) y su reglamentación.

En la práctica, las Autoridades Ambientales Competentes son las que realizan la supervisión directa del cumplimiento de las licencias ambientales, mientras que la AJAM se encarga de hacer cumplir los títulos mineros y la legalidad de las operaciones.

Fuentes

Ley N° 535 de Minería y Metalurgia (2014)

Ley N° 1333 del Medio Ambiente (1992)

Reglamento de Prevención y Control Ambiental (DS N° 24176);

sitio oficial de la AJAM: <https://www.ajam.gob.bo/>.

¿Se otorgan concesiones o licencias mineras por un período fijo con reevaluación obligatoria antes de la prórroga? *Se puede otorgar 0,5 en los casos en que la reevaluación sea obligatoria, incluso cuando no haya un período fijo para la concesión minera.

0.5

Criterio 12

Justificación

El plazo de los contratos administrativos mineros suscritos con actores productivos mineros privados y cooperativas es de 30 años, contados a partir de la fecha de entrada en vigor del contrato.

Los contratos administrativos mineros celebrados con actores productivos de la industria minera estatal mantendrán su vigencia mientras se cumplan las prescripciones establecidas en el artículo 18 de la Ley de Minería, que se refiere al interés económico y social.

Cuando un actor productivo minero de la industria privada o una cooperativa, titular de un contrato administrativo minero, tenga la necesidad demostrada de dar continuidad a una operación en curso, podrá solicitar la ampliación del plazo por otros treinta (30) años, con una anticipación mínima de seis (6) meses al vencimiento del plazo original.

Fuentes

D. Regulación de maquinaria

Puntuación: 0.25 / 1.00

¿El uso de maquinaria en la minería artesanal y a pequeña escala está sujeto a regulación y licencia?

0.0

Criterio 13

Justificación

La normativa minera así como la ambiental no regulan ni licencian el uso de la maquinaria en la MAPE ni de ninguna actividad minera. Solo se cuenta con la normativa de importación de Aduana. Es cierto que, al no contar con al menos registros, o solicitar el detalle de la maquinaria (pólizas o RUAT) en los trámites de licenciamiento ambiental, hace que no exista un control en el uso de la maquinaria utilizada en la MAPE. Sin embargo, también es cierto que mucha de la maquinaria pesada que se utiliza en la MAPE, no es de propiedad del APM, sino de su inversionista, quien no figura legalmente, ya que, esta prohibido que las cooperativas mineras firmen contratos con terceros, o subarrienden las áreas mineras, siendo que con la Ley N° 845 se dictó la reversión de las áreas que se encuentren bajo la modalidad de riesgo compartido, arrendando o subarrendando.

Fuentes

- Ley N° 535 de Minería y Metalurgia. Disponible en: https://www.comibol.gob.bo/images/noticias/Ley_535.pdf
- Ley N° 845 de fecha 24 de octubre de 2016. Disponible en: <https://www.lexivox.org/norms/BO-L-N845.html>

¿Se requieren evaluaciones de impacto ambiental (EIA) para las operaciones mecanizadas de minería artesanal y a pequeña escala (MAPE)?

1.0

Criterio 14

Justificación

Se debe aclarar que la normativa ambiental no establece procedimientos específicos para la MAPE. La Ley N° 1333 en su Art. 25 establece que toda AOP pública o privada debe contar con el previo a su fase de preinversión con la categoría ambiental, y el Art. 26 de la misma norma señala que toda AOP previo a su fase de ejecución debe contar con la declaratoria de impacto ambiental (DIA), que viene a ser la licencia ambiental. El Art. 4 del RAAM establece que toda operación o concesión minera debe contar con la licencia ambiental. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el sector minero tiene diferentes tipos de licencia ambiental, es decir, si hablamos de actividades de prospección minera, la normativa instruye a la presentación de un Formulario de Prospección Minera (PM) el cual obtiene la licencia ambiental bajo la denominación de Certificado de Dispensación CD-4, si las actividades corresponden a exploración, explotación y/o concentración pero estas dos últimas se consideran AMIAC, la licencia ambiental será el Certificado de Dispensación CD-3, en estos casos estas actividades mineras se encuentran exentas de presentar el EEIA. Solo se presentará un EEIA si la categoría ambiental es 1 o 2, de acuerdo a lo establecido en el RPCA así como en el D.S. N° 3549. Por lo tanto, la normativa no establece tácitamente la obligatoriedad de presentar evaluaciones de impacto ambiental para operaciones mecanizadas de MAPE. Por otra parte, la normativa ambiental también previó a aquellas AOPs que habían iniciado actividades previo a la normativa ambiental, para lo cual estableció un procedimiento de adecuación ambiental a través del Manifiesto Ambiental, sin embargo, hasta la fecha dicho instrumento sigue vigente, siendo el más utilizado en el sector minero (minería chica).

Fuentes

- Reglamento de Prevención y Control Ambiental. Disponible en: http://snia.mmaya.gob.bo/web/modulos/Biblioteca/items/03092021-010949-532781_209/03092021-010949-532781_209.pdf
- Ley N° 1333 de Medio Ambiente. Disponible en: http://snia.mmaya.gob.bo/web/modulos/Biblioteca/items/03092021-010949-532781_209/03092021-010949-532781_209.pdf

- Decreto Supremo N° 3549. Disponible en: http://snia.mmaya.gob.bo/web/modulos/Biblioteca/items/03092021-010949-532781_209/03092021-010949-532781_209.pdf
- Reglamento Ambiental para Actividades Mineras. Disponible en: https://sea.gob.bo/digesto/CompendioII/N/149_DS_24782.pdf

¿Existen controles gubernamentales sobre la importación, venta o arrendamiento de maquinaria minera?

0.5

Criterio 15

Justificación

Como se indica en la justificación, no existe normativa específica para importación, venta o arrendamiento de maquinaria minera. Bolivia se rige por la Ley General de Aduanas N° 1990 y el Reglamento General de Aduanas D.S. N° 25870, normativas que contemplan los procedimientos de importación.

Por otra parte, el año 2021 se promulgó la Ley N° 1391 mediante la cual se establecen incentivos tributarios a la importación y comercialización, entre ellos para la maquinaria pesada del sector minero.

Fuentes

- Ley General de Aduanas N° 1990 de fecha 28 de julio de 1999. Disponible en: <https://www.aduana.gob.bo/aduana7/sites/default/files/kcfinder/files/legislacion/LEY%20GENERAL.pdf>
- Reglamento General de Aduanas D.S. N° 25870 de fecha 11 de agosto de 2000. Disponible en: <https://www.aduana.gob.bo/aduana7/sites/default/files/kcfinder/files/legislacion/LEY%20GENERAL.pdf>
- Ley N° 1391 de fecha 31 de agosto de 2021. Disponible en: https://siip.produccion.gob.bo/repSIIP2/files/normativa_12345_010920217bd1.pdf

¿Existe algún registro nacional o subnacional de maquinaria pesada utilizada en la minería?

0.0

Criterio 16

Justificación

Al no existir normativa específica para la importación de maquinaria para el sector minero, no exista un registro ya sea nacional o subnacional de maquinaria pesada.

Fuentes

- Ley General de Aduanas N° 1990 de fecha 28 de julio de 1999. Disponible en: <https://www.aduana.gob.bo/aduana7/sites/default/files/kcfinder/files/legislacion/LEY%20GENERAL.pdf>
- Reglamento General de Aduanas D.S. N° 25870 de fecha 11 de agosto de 2000. Disponible en: <https://www.aduana.gob.bo/aduana7/sites/default/files/kcfinder/files/legislacion/LEY%20GENERAL.pdf>
- Ley N° 1391 de fecha 31 de agosto de 2021. Disponible en: https://siip.produccion.gob.bo/repSIIP2/files/normativa_12345_010920217bd1.pdf
- Búsqueda en sitios web oficiales de ministerios y agencias gubernamentales.

¿Existen registros o bases de datos transparentes y de acceso público de las licencias o permisos otorgados para el uso de maquinaria en operaciones de minería artesanal y a pequeña escala?

0.0

Criterio 17

Justificación

Al no existir normativa específica para la importación de maquinaria para el sector minero, tampoco existe un registro ya sea nacional o subnacional de maquinaria pesada, y por tanto no existe un registro sobre licencias o permisos otorgados para el uso de maquinaria en el sector minero y menos en la MAPE.

Fuentes

- Ley General de Aduanas N° 1990 de fecha 28 de julio de 1999. Disponible en: <https://www.aduana.gob.bo/aduana7/sites/default/files/kcfinder/files/legislacion/LEY%20GENERAL.pdf>
- Reglamento General de Aduanas D.S. N° 25870 de fecha 11 de agosto de 2000. Disponible en: <https://www.aduana.gob.bo/aduana7/sites/default/files/kcfinder/files/legislacion/LEY%20GENERAL.pdf>
- Ley N° 1391 de fecha 31 de agosto de 2021. Disponible en: https://siip.produccion.gob.bo/repSIIP2/files/normativa_12345_010920217bd1.pdf
- Búsqueda en sitios web oficiales de ministerios y agencias gubernamentales.

¿Están obligados los operadores a equipar la maquinaria pesada con GPS u otros dispositivos de seguimiento con fines de monitorización?

0.0

Criterio 18

Justificación

En Bolivia no se cuenta con normativa que exija al sector minero equipar su maquinaria pesada con GPS. Si bien se tienen algunos ejemplos de la implementación de GPS en maquinaria pesada, estos se refieren a la minería mediana, como ser la Minera San Cristóbal, sin embargo, esta implementación es de forma voluntaria.

Fuentes

- Minera San Cristóbal adquiere una suite de gestión de flotas y seguridad. Disponible en: <https://tecnologiaminera.com/noticia/minera-san-cristobal-adquiere-una-suite-de-gestion-de-flotas-y-seguridad-1687959583>
- Búsqueda en sitios web oficiales de ministerios y agencias gubernamentales.

E. Regulación del mercurio

Puntuación: 0.62 / 1.00

¿Están reguladas por la legislación nacional la importación, venta y uso de mercurio?

1.0

Criterio 19

Justificación

Complementando lo mencionado en la justificación, en el marco del D.S. N° 4959, el año 2024 se promulgo mediante Resolución Ministerial N° 639/2024, mediante el cual se aprueba el Reglamento para el Procedimiento de Consentimiento Escrito para la Autorización Previa sobre Mercurio, normativa que complementa lo establecido en el D.S. N° 4959. Adicionalmente a la normativa específica mencionada, también se cuenta con el Reglamento para Actividades con Sustancias Peligrosas, el cual establece que para la importación de sustancias peligrosas se debe contar con una Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas de Importación.

Fuentes

- Reglamento para el Procedimiento de Consentimiento Escrito para la Autorización Previa sobre Mercurio. Disponible en: http://snia.mmaya.gob.bo/web/PDFs/RVMA/RM_639_2024.pdf
- Resolución Ministerial N° 639/2024 de fecha 30 de diciembre de 2024. Disponible en: http://snia.mmaya.gob.bo/web/PDFs/RVMA/RM_639_2024.pdf
- Reglamento para Actividades con Sustancias Peligrosas. Disponible en: http://snia.mmaya.gob.bo/web/modulos/Biblioteca/items/03092021-010949-532781_209/03092021-010949-532781_209.pdf
- Decreto Supremo N° 4959 (2023). Disponible en: <https://www.lexivox.org/norms/BO-DS-N4959.xhtml>
- Ministerio de Medio Ambiente y Agua (2023). Gobierno aprueba Decreto Supremo N° 4959 que regula la

¿Existen restricciones o prohibiciones específicas sobre el uso de mercurio en la fabricación de maquinaria agrícola?

1.0

Criterio 20

Justificación

El Reglamento Ambiental para Actividades Mineras (RAAM), establece en su Art. 27 que el uso de mercurio solo esta permitido en circuito cerrado, es decir, que no haya emisión de vapores de mercurio. Por otra parte, se evidencia que el Estado Boliviano en repetidas oportunidades presentó proyectos de leyes (año 2022 con el Proyecto de Ley PL-356-21, año 2023 con el PL-089/23 y el año 2024 con el PL-374/24), con el objeto de reducir progresivamente el uso de mercurio en la actividad minera.

Fuentes

- Proyecto de Ley PL-356-21. Disponible en: <https://diputados.gob.bo/leyes/pl-n-356-2021-2022/>
- Proyecto de Ley PL-089/23. Disponible en: <https://diputados.gob.bo/leyes/pl-no-089-2023-2024/>
- Proyecto de Ley PL-374/24. Disponible en: <https://diputados.gob.bo/wp-content/uploads/2025/02/PL-374-2024-2025.pdf>
- InsightCrime (2023). El tóxico comercio del mercurio. Disponible en: <https://insightcrime.org/es/investigaciones/toxico-comercio-mercurio/>

¿Existe algún sistema para rastrear el origen, la distribución y el uso final del mercurio?

0.5

Criterio 21

Justificación

Con la finalidad de reforzar los sistemas mencionados en la justificación, el Reglamento para el Procedimiento de Consentimiento Escrito para la Autorización Previa sobre Mercurio en su Anexo se incluye el formulario de compras y ventas, con el cual se pretende rastrear el origen y destino del mercurio.

Fuentes

- Reglamento para el Procedimiento de Consentimiento Escrito para la Autorización Previa sobre Mercurio. Disponible en: http://snia.mmaya.gob.bo/web/PDFs/RVMA/RM_639_2024.pdf
- Decreto Supremo N° 4959 (2023). Disponible en: <https://www.lexivox.org/norms/BO-DS-N4959.xhtml>
- Resolución Ministerial N° 325. Reglamento para el Registro Único de Mercurio – RUME. Disponible en: <https://www.mmaya.gob.bo/marco-legal/resoluciones-ministeriales/>

¿Existen procedimientos establecidos para la incautación, el transporte y la disposición final del mercurio confiscado, especialmente tras las operaciones contra la minería ilegal de oro?

0.0

Criterio 22

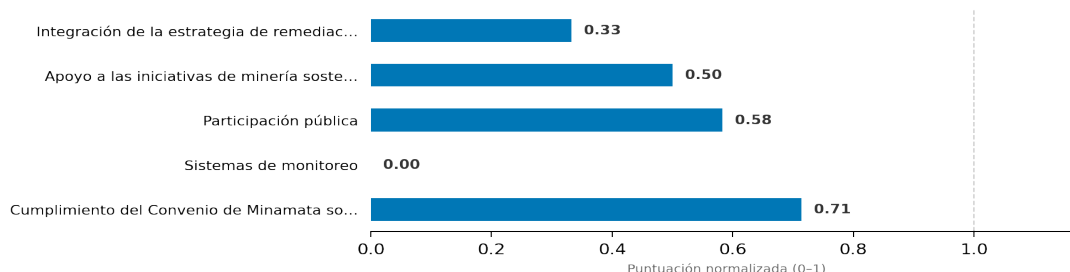
Justificación

Bolivia no cuenta con protocolos y/o procedimientos de incautación, transporte y disposición final de mercurio confiscado, considerándose un vacío procedimental, y poniendo en riesgo al personal que realiza las incautaciones. El Convenio de Minamata en su Art. 11 establece directrices muy generales sobre los desechos de mercurio, señalando además que estos deben obedecer al Convenio de Basiela, sin embargo este convenio da lineamientos muy generales para el transporte transfronterizo y disposición de sustancias peligrosas.

Fuentes

- *Convenio de Minamata sobre el Mercurio. Informe del taller sobre la implementación de las disposiciones del Convenio de Minamata en Bolivia (2019). Disponible en:*
https://minamataconvention.org/sites/default/files/documents/final_report/Informe-taller--Bolivia.pdf
 - *Convenio de Basiela. Sobre el control de movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. Disponible en:* *<http://snia.mmaya.gob.bo/web/modulos/pronacops/assets/files/Convenio-de-Basilea.pdf>*
-

Puntuaciones por categoría



F. Cumplimiento del Convenio de Minamata sobre el Mercurio

Puntuación: 0.71 / 1.00

¿Es el país signatario o Parte del Convenio de Minamata sobre el Mercurio?

1.0

Criterio 23

Justificación

La fecha señalada en la justificación es incorrecta, siendo que Bolivia es signatario del Convenio de Minamata desde el año 2013.

Fuentes

- Convenio de Minamata. Disponible en: <https://minamataconvention.org/es/parties/bol>

¿Ha ratificado el país el Convenio de Minamata?

1.0

Criterio 24

Justificación

Efectivamente Bolivia ratificó el Convenio de Minamata a través de la Ley N° 759 del 17 de noviembre de 2015.

Fuentes

- Ley N° 759. Disponible en: <http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/759>

¿Ha presentado el país un informe de evaluación inicial como parte de su participación en la Convención?

1.0

Criterio 25

Justificación

El año 2017, Bolivia presentó el documento de "Inventario Nacional de Fuentes de Emisiones de Mercurio en Bolivia"

Fuentes

- Inventario Nacional de Fuentes de Emisiones de Mercurio en Bolivia. Disponible en: https://minamataconvention.org/sites/default/files/documents/minamata_initial_assessment/Bolivia-MIA-2017-SP.pdf

¿Ha elaborado y presentado el país un Plan de Acción Nacional (PAN) sobre el mercurio de conformidad con el Convenio?

0.0

Criterio 26

Justificación

Bolivia si bien ha elaborado el PAN, este aún no ha sido presentado a la secretaría del Convenio. Este PAN ha sido presentado durante la gestión 2025 a las diferentes instituciones públicas y privadas a través de talleres con la finalidad de socializar los resultados.

Fuentes

- Radio Andina (2025). Gobierno presenta Plan de Acción Nacional para reducir el uso de mercurio en la minería aurífera. Disponible en: <https://radioandinabolivia.com/gobierno-presenta-plan-de-accion-nacional-para-reducir-el-uso-de-mercurio-en-la-mineria-aurifera>

- Todosnubes (2025). Gobierno busca que el 60% de los mineros eliminen el uso de mercurio hasta el 2031. Disponible en: <https://todosnube.com/blog/2025/06/26/gobierno-busca-que-el-60-de-los-mineros-eliminen-el-uso-de-mercurio-hasta-el-2031/>

- La Patria (2025). Bolivia: Un Compromiso Histórico con la Salud y el Medio Ambiente a Través del Plan de Acción Nacional para la Minería del Oro Artesanal y a Pequeña Escala. Disponible en: <https://lapatria.bo/2025/07/06/bolivia-un-compromiso-historico-con-la-salud-y-el-medio-ambiente-a-traves-del-plan-de-accion-nacional-para-la-mineria-del-oro-artesanal-y-a-pequena-escala/>

¿Menciona explícitamente el Plan de Acción Nacional los bosques o los ecosistemas forestales en el contexto de las estrategias de reducción del mercurio?

1.0

Criterio 27

Justificación

El PAN de Bolivia menciona los impactos ambientales sobre bosques, sin embargo, esto no está plasmado en las estrategias de reducción de mercurio.

Fuentes

- Documentos extra oficiales sobre el PAN.

¿El Plan de Acción Nacional (PAN) hace referencia específica a la región amazónica en su análisis, objetivos o acciones propuestas?

1.0

Criterio 28

Justificación

El PAN de Bolivia, si menciona a la amazonía en su análisis de diagnóstico, sin embargo, se diluye la importancia de la amazonía en los objetivos y/o acciones propuestas.

Fuentes

- Documentos extra oficiales sobre el PAN.

¿Tiene en cuenta el Plan de Acción Nacional los enfoques interseccionales?

0.0

Criterio 29

Justificación

Si bien el PAN considera aspectos de género y pueblos indígenas, no se advierte en el documento el enfoque interseccional.

Fuentes

- MONGABAY (2025). Bolivia: pueblos indígenas reclaman ante las autoridades su exclusión del plan de control del uso de mercurio. Disponible en: <https://es.mongabay.com/2025/07/bolivia-pueblos-indigenas-reclaman-exclusion-plan-control-mercurio/>
- Agencia de Noticias Ambientales (2025). Plan de Acción Nacional sin participación indígena plantea reducir al 60% el uso de mercurio al 2031. Disponible en: <https://anabolivia.org/plan-de-accion-nacional-sin-participacion-indigena-plantea-reducir-al-60-el-uso-de-mercurio-al-2031/>
- El Diario (2025). Gobierno y Onudi realizan plan contra el mercurio sin participación indígena. Disponible en: <https://www.eldiario.net/portal/2025/07/19/gobierno-y-onudi-realizan-plan-contra-el-mercurio-sin-participacion-indigena/>
- Documentos extra oficiales sobre el PAN.

G. Sistemas de monitoreo

Puntuación: 0.00 / 1.00

¿Existen sistemas de monitoreo gubernamentales para evaluar los impactos ambientales y sociales de la minería artesanal y a pequeña escala?

0.0

Criterio 30

Justificación

La normativa ambiental vigente, específicamente el D.S. N° 3549 establece que el representante de la AOP debe realizar monitoreo ambiental de manera permanente a fin de dar cumplimiento a los compromisos asumidos en la Licencia Ambiental (Art. 6). El Reglamento de Prevención y Control Ambiental establece el monitoreo ambiental como un instrumento de Control de Calidad Ambiental (Art. 98).

El Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica, así como el Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica en sus Arts. 68 y 74 respectivamente, establecen que los monitoreos deben ser realizados de manera semestral durante los primeros 5 años de emitida la Licencia Ambiental, para aquellas AOPs que hubiesen iniciado actividades previo a la promulgación de las citas normativas.

El RAAM si bien establece un sistema de monitoreo, este corresponde a las acumulaciones de residuos minero-metalúrgicos, con la finalidad de conocer periódicamente la estabilidad de la infraestructura, la efectividad del sistema de control y prevención de la contaminación (Arts. 42 al 44).

Fuentes

- D.S. N° 3549. Disponible en: http://snia.mmaya.gob.bo/web/modulos/Biblioteca/items/03092021-010949-532781_209/03092021-010949-532781_209.pdf
- Reglamento de Prevención y Control Ambiental. Disponible en: http://snia.mmaya.gob.bo/web/modulos/Biblioteca/items/03092021-010949-532781_209/03092021-010949-532781_209.pdf
- Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica. Disponible en: http://snia.mmaya.gob.bo/web/modulos/Biblioteca/items/03092021-010949-532781_209/03092021-010949-532781_209.pdf
- Reglamento en Materia de Contaminación Hídrica. Disponible en: http://snia.mmaya.gob.bo/web/modulos/Biblioteca/items/03092021-010949-532781_209/03092021-010949-532781_209.pdf
- Reglamento Ambiental para Actividades Mineras. Disponible en: https://sea.gob.bo/digesto/CompendioII/N/149_DS_24782.pdf

¿Se utiliza la vigilancia satelital o geoespacial para detectar actividades de minería artesanal y a pequeña escala ilegales o sin licencia?

0.0

Criterio 31

Justificación

La AJAM por su parte en reuniones con el proyecto PlanetGOLD Bolivia a manifestado su interés de contar con permisos para acceder a imágenes satelitales de alta resolución que les permitan identificar a través de sistemas satelitales minería ilegal.

Fuentes

- Reuniones asistidas.
- Informes de Amazon Conservation y MAAP
- Conferencias de SERGEOMIN

¿Pueden los sistemas gubernamentales de vigilancia por satélite distinguir entre actividades mineras artesanales, semimecanizadas y mecanizadas?

0.0

Criterio 32

Justificación

Las instancias gubernamentales llamadas por norma a realizar la fiscalización y control, no pueden llevar a cabo de manera eficiente y eficaz esta función debido a que no cuentan con registros de ubicación de minería ilegal, siendo importante que la tecnología a través de un sistema de monitoreo satelital pueda coadyuvar en estas funciones gubernamentales. Además, se necesitaría que la AJAM compartiera la información de Catastro y Cuadrículo Minero así como del Registro Minero, para de esta forma poder identificar con facilidad mediante sistemas satelitales la minería ilegal.

Fuentes

- No aplicable.

¿El gobierno mide la concentración de mercurio en los cuerpos de agua, la cadena alimentaria y/o las poblaciones potencialmente afectadas?

0.0

Criterio 33

Justificación

El Gobierno no ha realizado estudios de monitoreo sobre la concentración de mercurio en cuerpos de agua y poblaciones, lo que existen son investigaciones realizadas por ONGs, universidades, cuyos resultados han servido para realizar la Línea Base de Usos, Emisiones y Contaminación, documento elaborado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. El Plan de Mercurio y Salud, tiene el objetivo de establecer líneas estratégicas para orientar las acciones del sector salud a la reducción de riesgos y efectos resultantes de la exposición al mercurio en la población boliviana, y la Guía Técnica para la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento y Vigilancia de la Intoxicación por Mercurio en Bolivia tiene el objetivo de fortalecer los conocimientos del personal de salud en los aspectos relacionados con la prevención, diagnóstico, tratamiento y vigilancia de la intoxicación por mercurio en Bolivia.

Fuentes

- Ministerio de Relaciones Exteriores & Ministerio de Medio Ambiente y Agua (2015). Mercurio en Bolivia: Línea Base de Usos, Emisiones y Contaminación. Disponible en: <https://es.scribd.com/document/629011811/2014-LIBRO-MERCURIO-EN-BOLIVIA-2014>
- Guía Técnica para la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento y Vigilancia de la Intoxicación por Mercurio en Bolivia. Disponible en: <https://www.minsalud.gob.bo/component/jdownloads/?task=download.send&id=886:guia-tecnica-para-la-prevencion-diagnostico-tratamiento-y-vigilancia-de-la-intoxicacion-por-mercurio-en-bolivia&catid=58&Itemid=465>
- Plan de Mercurio y Salud. Disponible en: <https://www.minsalud.gob.bo/component/jdownloads/download/58-programa-nacional-de-gestion-en-salud-ambiental/885-plan-de-mercurio-y-salud?highlight=WyJtZXJjdXJpbyJd&Itemid=465>

¿Existen mecanismos legales que permitan a la sociedad civil supervisar, participar o contribuir al seguimiento de los impactos de la minería artesanal y a pequeña escala y de las políticas de sostenibilidad?

1.0

Criterio 34

Justificación

La Ley N° 1333 en sus Arts. 92 al 94 preve la importancia de la participación ciudadana en la gestión ambiental, además de tener derecho a ser informados de manera veraz y oportuna. Asimismo, la CPE señala que la población tiene derecho a la participación en la gestión ambiental (Art. 343), estableciendo la participación social en el cuidado de los recursos hídricos (Art. 374 parágrafo I).

Existiendo procedimientos de consultas públicas en caso de trámites de licenciamiento ambiental, siempre y cuando la AOP sea categoría 1 o 2, es decir la consulta pública se debe realizar en el marco del Estudio de Evaluación Ambiental (EEIA) de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Prevención y Control Ambiental (Art. 162). Las audiencias públicas (Arts. 79 al 82) de acuerdo al Reglamento General de Gestión Ambiental. Por otra parte, la Ley N° 341 de Partición y Control Social, establece en su Art. 8 punto 13 que la población tiene el derecho a participar en la gestión ambiental, y ser consultado e informado previamente sobre decisiones que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente y la conservación de los ecosistemas, y el punto 15 señala además de participar en toda la cadena productiva minera.

Solo en el sector de hidrocarburos se cuenta con una normativa específica para el monitoreo socio ambiental, siendo el DS N° 29103, el cual aplica solo en territorios de pueblos indígenas originarios y comunidades campesinas.

Fuentes

- Ley N° 1333 de Medio Ambiente. Disponible en: http://snia.mmaya.gob.bo/web/modulos/Biblioteca/items/03092021-010949-532781_209/03092021-010949-532781_209.pdf
- Constitución Política del Estado. Disponible en: <https://diputados.gob.bo/wp-content/uploads/2022/02/cpe.pdf>
- Reglamento de Prevención y Control Ambiental. Disponible en: http://snia.mmaya.gob.bo/web/modulos/Biblioteca/items/03092021-010949-532781_209/03092021-010949-532781_209.pdf
- Reglamento General de Gestión Ambiental. Disponible en: http://snia.mmaya.gob.bo/web/modulos/Biblioteca/items/03092021-010949-532781_209/03092021-010949-532781_209.pdf
- DS N° 29103 - Reglamento de monitoreo socio - ambiental en actividades hidrocarburíferas dentro el territorio de los pueblos indígenas originarios y comunidades campesinas de fecha 23 de abril de 2017. Disponible en: <https://www.lexivox.org/norms/BO-DS-29103.html>
- Ley N° 341 de Partición y Control Social. Disponible en: https://sea.gob.bo/digesto/CompendioII/R/197_L_341.pdf

¿Existe un canal oficial, accesible, seguro y funcional para que las personas o las comunidades presenten quejas relacionadas con las actividades de la minería artesanal y a pequeña escala o los impactos ambientales asociados?

1.0

Criterio 35

Justificación

Se debe aclarar, que la normativa ambiental establece un procedimiento general en caso de denuncias, el cual esta establecido en el Art.101 de la Ley N° 1333, así como en el Reglamento General de Gestión Ambiental (Arts. 83 al 85).

La Ley N° 535 establece la suspensión de trabajos a solicitud de la AAC cuando se comprueban denuncias por

impacto ambiental (Art. 103, inciso a)). En el caso de la otorgación de derechos mineros, en el Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros, se establecen procedimientos por denuncia para la nulidad del derecho (Art. 57) así como en casos de oposición (Art. 22)

Fuentes

- *Reglamento General de Gestión Ambiental*. Disponible en: http://snia.mmaya.gob.bo/web/modulos/Biblioteca/items/03092021-010949-532781_209/03092021-010949-532781_209.pdf
- *Ley N° 1333*. Disponible en: http://snia.mmaya.gob.bo/web/modulos/Biblioteca/items/03092021-010949-532781_209/03092021-010949-532781_209.pdf
- *Ley N° 535 de Minería y Metalurgia*. Disponible en: https://www.comibol.gob.bo/images/noticias/Ley_535.pdf
- *Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros*. Disponible en: <https://www.autoridadminera.gob.bo/index.php/reglamentos-2/>

¿Existen procesos de consulta pública con las comunidades afectadas en las decisiones relacionadas con la minería?

0.0

Criterio 36

Justificación

La consulta pública se realiza en el marco del procedimiento técnico administrativo para la obtención de la licencia ambiental, específicamente cuando la AOP obtiene categoría 1 o 2, está obligado a realizar un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA), el cual está obligado a realizar la consulta pública. El procedimiento de consulta pública no es exclusivo para el sector minero, sino cualquier AOP que deba realizar el EEIA (Art. 162 Reglamento de Prevención y Control Ambiental).

En la Ley N° 535 no se establece la consulta pública, en dicha normativa se considera la consulta previa, libre e informada, la cual obedece al mandato de la CPE en caso de que los recursos naturales no renovables u actividad afecte a pueblos indígenas originarios. Por lo tanto, no existe proceso o procedimientos de consulta pública en decisiones mineras.

Por otra parte, no se debe olvidar que Bolivia es signataria del Acuerdo de Escazú, el cual reconoce como derechos la participación ciudadana.

Fuentes

- *Reglamento de Prevención y Control Ambiental*. Disponible en: http://snia.mmaya.gob.bo/web/modulos/Biblioteca/items/03092021-010949-532781_209/03092021-010949-532781_209.pdf
- *Ley N° 535 de Minería y Metalurgia*. Disponible en: https://www.comibol.gob.bo/images/noticias/Ley_535.pdf
- *Acuerdo de Escazú*. Disponible en: <https://acuerdodeescazu.org/derechos/> y <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/a6049491-a9ee-4c53-ae7c-a8a17ca9504e/content>

¿Se tienen en cuenta las quejas de la sociedad civil en los procesos de autorización o evaluación de los proyectos mineros?

1.0

Criterio 37

Justificación

Adicionalmente a los procedimientos establecidos en la normativa ambiental sobre consulta pública, audiencias públicas, así como solicitudes de información, también existen mecanismos de denuncia a través de la Defensoría del Pueblo.

Asimismo, otro mecanismo legal establecido en la CPE (Arts. 135 y 136), es la acción popular, este permite a los ciudadanos participar activamente en la tutela de derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el medio ambiente, el espacio, seguridad y salubridad pública, entre otros.

Fuentes

- Defensoría del Pueblo al servicio de la ciudadanía – Atención de quejas y denuncias (2022). Disponible en: <https://www.defensoria.gob.bo/uploads/files/atencion-de-quejas-y-denuncias.pdf>
- Constitución Política del Estado. Disponible en: <https://diputados.gob.bo/wp-content/uploads/2022/02/cpe.pdf>
- Reglamento General de Gestión Ambiental. Disponible en: http://snia.mmaya.gob.bo/web/modulos/Biblioteca/items/03092021-010949-532781_209/03092021-010949-532781_209.pdf
- Ley N° 1333. Disponible en: http://snia.mmaya.gob.bo/web/modulos/Biblioteca/items/03092021-010949-532781_209/03092021-010949-532781_209.pdf
- Ley N° 535 de Minería y Metalurgia. Disponible en: https://www.comibol.gob.bo/images/noticias/Ley_535.pdf
- Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros. Disponible en: <https://www.autoridadminera.gob.bo/index.php/reglamentos-2/>

¿Los programas nacionales sobre la minería artesanal y a pequeña escala incluyen medidas específicas para apoyar la participación de las mujeres, los pueblos indígenas o las comunidades tradicionales?

0.0

Criterio 38

Justificación

La normativa minera no establece medidas específicas para mujeres e indígenas en la MAPE, siendo que no esta definido ni caracterizada la MAPE en la Ley N° 535.

Esta normativa establece como un derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas originarios campesinos, comunidades interculturales y pueblo afroboliviano a la consulta previa (Art.207).

Fuentes

- Ley N° 535 de Minería y Metalurgia. Disponible en: https://www.comibol.gob.bo/images/noticias/Ley_535.pdf

¿Existen protocolos para la atención y protección de las víctimas y testigos de delitos relacionados con la minería ilegal o derivados de ella? *Se puede otorgar 0,5 en los casos en que existan programas generales de protección de testigos y víctimas, pero no específicos para la minería ilegal.

0.5

Criterio 39

Justificación

La Fiscalía General del Estado de Bolivia cuenta con una Dirección de Protección a Víctimas, Testigos y Miembros del Ministerio Público (DPVTMMP), encargada de implementar el Programa de Protección previsto por la Ley 458. Esta dirección, creada por la Ley Orgánica del Ministerio Público N° 260/2012 (art. 90), coordina las políticas de protección y asistencia a nivel nacional. Además, la Ley N° 458/2013 de Protección a Denunciantes y Testigos establece medidas específicas para resguardar a personas que colaboren en procesos penales, sentando las bases para los programas de protección actuales. Todavía no hay una regulación o protocolo para víctimas específicas de la minería ilegal.

Fuentes

Ley N° 458/2013

Ley Orgánica del Ministerio Público N° 260/2012

¿Existen programas públicos que apoyen la formalización mediante incentivos y el desarrollo de capacidades para los mineros artesanales de oro?

0.0

Criterio 40

Justificación

Bolivia no cuenta con programas públicos de formalización para la MAPE, la Ley N° 535 da lineamientos para la obtención de derechos mineros, cuyo procedimiento desglosado se encuentra en el Reglamento de Otorgación y Extinción de Derechos Mineros.

La AJAM no otorga asistencia técnica, es SERGEOMIN que presta asistencia técnica remunerada.

Desde el año 2023 entra en vigencia el proyecto PlanetGOLD Bolivia implementado por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y ejecutado por Projekt-Consult GmbH, cuyos socios estratégicos son el Ministerio de Minería y Metalurgia, Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y el Ministerio de Salud y Deporte. Entre los componentes que tiene PlanetGOLD se encuentra el de formalización a la MAPE.

Fuentes

- SERGEOMIN. <https://www.sergeomin.gob.bo/index.php/prospeccion-y-exploracion/>
- PlanetGOLD Bolivia. <https://www.planetgold.org/es/bolivia>

¿Existen mecanismos de financiación accesibles promovidos por el Estado para apoyar prácticas sostenibles como alternativa a la minería artesanal y a pequeña escala de oro, que no es sostenible?

1.0

Criterio 41

Justificación

Fondo de Financiamiento para la Minería (FOFIM) es una entidad pública encargada de otorgar préstamos a las cooperativistas mineras para promover y apoyar proyectos de mejora de sistemas de explotación y concentración, compra de plantas de concentración, comercialización de minerales, y adquisición de equipo y/o maquinaria; posibilitando de esta forma la optimización de los índices de productividad en su producción, sin embargo, es reciente la firma de convenio interinstitucional para la minería responsable entre FOFIM y PlanetGOLD Bolivia.

Fuentes

- La Razón (2025). Gobierno firma convenio interinstitucional para minería responsable. Disponible en: <https://larazon.bo/economia-y-empresa/2025/06/18/118382/>

¿Se promueven las tecnologías más seguras y libres de mercurio mediante incentivos o programas de apoyo?

1.0

Criterio 42

Justificación

El PAN aún no ha sido aprobado y presentado a la secretaria del Convenio de Minamata, por lo que es errado afirmar que este instrumento ha desarrollado iniciativas para promover tecnologías seguras y libres de mercurio, ya que aún no es un documento oficial.

En la década de los 90', la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) a través de la Fundación

MEDMIN llevaron a cabo un proyecto enfocado en la pequeña minería y en la reducción de los impactos ambientales causados por esta actividad, cuyo objetivo principal fue la implementación de tecnologías limpias en las operaciones mineras para mitigar los daños ambientales.

Con apoyo de WCS Bolivia, se han realizado pilotos de minería responsable en el área protegida ANMIN Apolobamba y el PN ANMI Cotapata, introduciendo equipos como mesas gravimétricas, para reducir y/o eliminar el uso de mercurio. Posteriormente, desde el año 2023 entra en vigencia el proyecto PlanetGOLD Bolivia implementado por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y ejecutado por Projekt-Consult GmbH, entre los componentes que tiene PlanetGOLD se encuentra el “Mejorar la captación de tecnologías sin mercurio”.

Fuentes

- Fundación MEDMIN. <https://www.medmin.org/presentacion/>
- PlanetGOLD Bolivia. <https://www.planetgold.org/es/bolivia>
- WCS Bolivia (2021). Cooperativas mineras implementan medidas de producción más limpia en la cuenca alta del río Suches. Disponible en: <https://bolivia.wcs.org/es-es/Recursos-Informativos/Sala-de-noticias/articleType/ArticleView/articleId/16780/Cooperativas-mineras-implementan-medidas-de-produccion-mas-limpia-en-la-cuenca-alta-del-rio-Suches.aspx>

¿Se incluye específicamente a las mujeres, las comunidades tradicionales y los pueblos indígenas en las iniciativas de minería artesanal y a pequeña escala sostenibles?

0.5

Criterio 43

Justificación

La normativa minera solo hace mención a los pueblos indígenas, reconociendo sus derechos e incluyendo los en los procesos de consulta previa y participación en la gestión ambiental. Sin embargo, no existe normativa y/o programas públicos institucionales que incluyan a mujeres e indígenas en iniciativas sostenibles, son las ONGs y proyectos que generan este tipo de iniciativas. Por ejemplo, en el proyecto PlanetGOLD el tema de género es transversal. También se puede mencionar el Programa de Mujeres Indígenas de la Amazonía promovido por Conservación Internacional.

Fuentes

- PlanetGOLD Bolivia. <https://www.planetgold.org/es/bolivia>
- Conservación Internacional. Disponible en: <https://www.conservation.org/bolivia/INICIATIVASDESTACADAS/women-fellowship>

¿Existen programas gubernamentales que permitan colaborar con ONG, instituciones académicas o agencias internacionales para promover prácticas sostenibles de minería artesanal y a pequeña escala?

1.0

Criterio 44

Justificación

Adicionalmente a lo ya mencionado en la justificación se puede mencionar el trabajo de varias ONGs como WCS Bolivia quienes han trabajado con los siguientes proyectos: “Fortalecimiento de Capacidades para la reducción de impactos de la minería en las áreas protegidas de Apolobamba, Madidi y Pílon Lajas” financiado por CEPF. “Incorporando mejores prácticas en operaciones mineras en corredor de conservación Madidi – Pílon Lajas – Cotapata en Bolivia” financiado por CEPF. Y «Creación de una Estrategia Regional para integrar las salvaguardas ambientales y sociales en las prácticas mineras en el Hotspot de los Andes Tropicales”. Helvetas financió el proyecto “Implementación de medidas de producción más limpia en la cuenca alta del río Suches”. Entre muchas otras ONGs que han desarrollado investigaciones y proyectos en torno a la minería del oro y la MAPE.

Fuentes

- WCS Bolivia (2023). Carta de entendimiento Por una minería de oro responsable con el medio ambiente y los derechos humanos. Disponible en: <https://bolivia.wcs.org/es-es/Recursos-Informativos/Sala-de-noticias/articleType/ArticleView/articleId/19129/Carta-de-entendimiento-Por-una-mineria-de-oro-responsable-con-el-medio-ambiente-y-los-derechos-humanos.aspx>

- Grupo Interinstitucional de Trabajo en Oro Responsable.
<https://git-ororesponsablebolivia.org/proyecto-suches-helvetas/>

¿Existen mecanismos de protección claros para las personas que trabajan en zonas mineras?

0.5

Criterio 45

Justificación

Adicionalmente a la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, se cuenta con la Normativa Técnica de Seguridad NTS 009/23 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, esta norma técnica establece directrices obligatorias de presentación y aprobación del Programa de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (PGSST), dicho documento tiene la finalidad de prevenir riesgos laborales, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, garantizando condiciones seguras y saludables para los trabajadores, sin embargo no existen mecanismos específicos para las personas que trabajan en zonas mineras.

Fuentes

- Ministerio de Trabajo y Previsión Social. NTS 009/23. Disponible en: <https://www.mintrabajo.gob.bo/wp-content/uploads/2023/06/rm-nts009-manual.pdf>

- Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. Disponible en: <https://www.lexivox.org/norms/BO-L-N16998.html>

¿Existe algún reconocimiento o promoción por parte del gobierno de los esquemas de certificación internacionales?

0.0

Criterio 46

Justificación

La Cooperativa Minera Aurífera Cotapata R.L. fue la primera cooperativa en Bolivia en obtener una certificación Fairmined y Fairtrade, con el apoyo de Cumbre del Sajama S.A. Sin embargo, el Estado boliviano no ha establecido promociones de certificación internacional.

Fuentes

- ARM. Cooperativa Cotapata – la primera mina certificada con Fairtrade y Fairmined. Disponible en: <https://www.responsablemines.org/2010/06/cooperativa-cotapata-la-primera-mina-certificada-con-fairtrade-y-fairmined/#:~:text=COOPERATIVA%20COTAPATA%20%28Bolivia%29%20%E2%80%93%20la%20primera%20organizaci%C3%B3n%20de,del%20Cumbre%20del%20Sajama%20por%20este%20historico%20logro%21>

¿Existe algún incentivo gubernamental para la adopción de la certificación oro?

0.0

Criterio 47

Justificación

El Reglamento a la Ley N° 1503 ha establecido implícitamente incentivos, sin embargo, estos no están referidos a certificaciones de oro. Los incentivos están relacionados en caso de ventas internas con el objetivo de fortalecer las reservas internacionales de oro, los vendedores están exentos de pagar la alícuota de la Regalía Minera (Art. 10), otro incentivo es el descuento aplicado a la cotización internacional (Art.6).

Fuentes

- Resolución de Directorio N° 096/2023 y Reglamento de Compra de Oro Destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales. Disponible en:

https://www.bcb.gob.bo/webdocs/01_resoluciones/RD%20096%202023_0.pdf

- Bolivia Tributaria (2023). Regalías y premios: incentivos para cooperativas que vendan oro al Banco Central de Bolivia. Disponible en: <https://bibliotecatributariabolivia.com/2023/07/18/regalias-y-premios-incentivos-para-cooperativas-que-vendan-oro-al-banco-central-de-bolivia/>

- El Deber (2023). Regalías y premios: incentivos para cooperativas que vendan oro al Banco Central de Bolivia. Disponible en: https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/regalias-y-premios-incentivos-para-cooperativas-que-vendan-oro-al-banco-central-de-bolivia_332737

J. Integración de la estrategia de remediación y biodiversidad

Puntuación: 0.33 / 1.00

¿Está reconocida la minería artesanal y a pequeña escala de oro en la Estrategia y Plan de Acción Nacional de Biodiversidad (NBSAP) del país?

0.0

Criterio 48

Justificación

En la Política Estrategia Plurinacional para la Gestión Integral y Sustentable de la Biodiversidad, Plan de Acción 2019-2030 se establece en el Ámbito estratégico 4 para la línea de acción "Implementación de acciones para el mantenimiento de la biodiversidad, en el desarrollo de actividades económico-productivas y proyecto estratégicos" como meta para el 2025 el desarrollar un protocolo de actuación para el adecuado tratamiento de la biodiversidad en minería. No encontrándose acciones específicas para la MAPE.

Fuentes

- MMayA. Política Estrategia Plurinacional para la Gestión Integral y Sustentable de la Biodiversidad. Plan de Acción 2019-2030. Disponible en: <https://es.scribd.com/document/422418516/Politica-y-Estrategia-Plurinacional-para-la-Gestion-Integral-y-Sustentable-de-la-Biodiversidad>

¿Cuenta el país con programas, objetivos o mecanismos de financiación específicos para la restauración de los ecosistemas en las zonas afectadas por la minería artesanal y a pequeña escala de oro?

0.5

Criterio 49

Justificación

La normativa ambiental, así como la minera no establecen actividades de restauración, la normativa ambiental establece el presentar planes de cierre y abandono (D.S. N° 3549) y el RAAM en diferentes articulados (Arts. 45, 46 incisos 16) y 18), 50 inciso 5), 51, 53 inciso 4), 67, 68,69 y Capítulo IV del Título VIII) establecen la presentación del plan de cierre y rehabilitación del área. Sine embargo, no existen programas específicos para restauración de ecosistemas.

Fuentes

- Reglamento Ambiental para Actividades Mineras. Disponible en:

https://sea.gob.bo/digesto/CompendioII/N/149_DS_24782.pdf

- D.S. N° 3549. Disponible en: http://snia.mmaya.gob.bo/web/modulos/Biblioteca/items/03092021-010949-532781_209/03092021-010949-532781_209.pdf

¿Existen requisitos o directrices para la restauración, la rehabilitación o la compensación de las zonas degradadas?

0.5

Criterio 50

Justificación

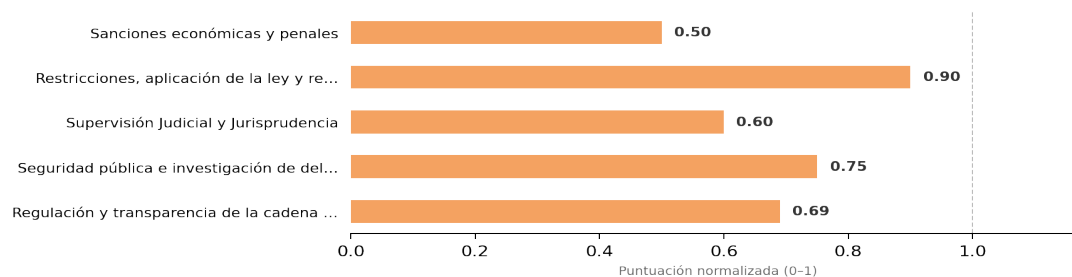
Efectivamente la normativa ambiental y minera establecen requisitos generales para la rehabilitación, el RAAM además de incluir obligaciones de cierre y post cierre, establece que pasado los 3 años del post cierre se debe realizar un Informe Auditado (Art. 69), cuyo contenido ha sido aprobado mediante Resolución Administrativa VMABCCGDF N°048/20 de fecha 22 ed octubre de 2022.

Sin embargo, la normativa no establece requisitos específicos para llevar a cabo la rstauración o rehabilitación de áreas degradadas.

Fuentes

- Resolución Administrativa VMABCCGDF N°048/20 de fecha 22 ed octubre de 2022. Disponible en:
<https://es.scribd.com/document/900917441/Ra-Vmabccgdf-048-2020-Informe-Cierre-Auditado>

Puntuaciones por categoría



Marcador de Políticas Mineras Amazónicas

Liderado por Amazon Conservation Association · amazonconservation.org

En colaboración con: Pulitzer Center · Rainforest Investigations Network · Earth Genome